



Contrat de Licence de Marque et de Prestations de Services

Document confidentiel — Ne pas diffuser

LE CONCÉDANT

NativeSquare SAS

SIRET : 995 089 851 00019

Email : office@nativesquare.fr

60 rue Francois Premier, 75008 Paris

Représentée par :

LE PARTENAIRE

SIRET :

Représenté par :

Adresse :

Article 1 – Objet

Le présent contrat a pour objet :

1. La concession par NativeSquare SAS au Partenaire d'une licence d'utilisation non exclusive, non cessible et non transférable de la marque KitchenBoost, strictement limitée à son exploitation sur la plateforme Uber Eats.

2. La fourniture par NativeSquare SAS de prestations de services comprenant notamment :

- Création de la marque (nom, logo, identité visuelle)
- Création et paramétrage du menu sur Uber Eats
- Optimisation marketing et suivi de performance

3. Optimisation du restaurant existant du Partenaire (optionnel)

Préalablement ou indépendamment à la création d'une marque virtuelle distincte, le Partenaire peut solliciter l'optimisation de son propre restaurant virtuel exploité sous son nom commercial, notamment via :

- L'optimisation du menu livraison
- L'amélioration des visuels
- Le repositionnement de l'offre sur les plateformes
- La mise en place d'une stratégie de fidélisation destinée à réduire la dépendance aux commissions des plateformes de livraison

Dans ce cadre, la rémunération du Concédant sera fixée à 5 % du chiffre d'affaires généré par le restaurant virtuel du Partenaire, selon les memes modalités de versement que prévues à l'Article 3.

Article 2 – Responsabilités du Partenaire

Le Partenaire est seul et unique responsable de :

- La préparation des plats
- Le respect des normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité alimentaire
- L'étiquetage des allergènes et la traçabilité des produits
- La livraison des commandes via Uber Eats
- La relation client finale

Le Partenaire encaisse directement l'intégralité des ventes réalisées sous la marque concédée.

Article 2 bis – Mandat de représentation et traitement des données personnelles

2 bis.1 — Mandat de représentation : le Partenaire donne mandat exprès à NativeSquare SAS pour, en son nom et pour son compte :

- Créer, paramétrer et administrer le compte Uber Eats Manager (ou équivalent) nécessaire à l'exploitation de la marque concédée
- Transmettre aux plateformes concernées les documents administratifs et justificatifs d'identité du Partenaire requis pour l'ouverture et la validation du compte (KBIS, pièce d'identité, RIB, attestation d'assurance, etc.)
- Gérer le menu, les visuels, les tarifs et les campagnes marketing associées à la marque concédée

Ce mandat est limité aux seules actions nécessaires à la bonne exécution du présent contrat.

2 bis.2 — Traitement des données personnelles (RGPD) : dans le cadre de ce mandat, NativeSquare SAS est amenée à collecter, stocker et transmettre à des tiers (notamment Uber Eats) des données personnelles relatives au représentant légal du Partenaire. Le Partenaire consent expressément à ce traitement :

- Finalité : uniquement la création et l'administration du compte sur les plateformes de livraison, ainsi que l'exécution des obligations contractuelles
- Destinataires : NativeSquare SAS et les plateformes partenaires (Uber Eats, Deliveroo, etc.)
- Durée de conservation : pendant toute la durée du contrat, puis 3 ans après sa résiliation pour les besoins légaux et comptables
- Droits du Partenaire : accès, rectification, effacement, portabilité et opposition (RGPD). Contact : office@nativesquare.fr

2 bis.3 — Engagement de NativeSquare SAS :

- Utiliser les données et documents transmis exclusivement aux fins mentionnées ci-dessus
- Ne jamais usurper l'identité du Partenaire à d'autres fins que l'exécution du présent contrat
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données traitées
- Restituer ou détruire les documents à première demande du Partenaire, sauf conservation légalement obligatoire

Article 3 – Rémunération de NativeSquare SAS

En contrepartie de la licence de marque et des prestations fournies, le Partenaire s'engage à verser à NativeSquare SAS une rémunération équivalente à :

- 2,00€ chaque nouveau client/commande encaissé(e) via les plateformes Uber Eats et Deliveroo pour la marque concédée.

Les règlements seront effectués chaque lundi après réception des versements Uber Eats.

Article 3 bis – Avance matérielle (tablette de gestion des commandes)

Lorsque nécessaire au bon fonctionnement du partenariat, NativeSquare SAS peut avancer au Partenaire une tablette dédiée à la gestion des commandes Uber Eats.

Cette tablette demeure la propriété de NativeSquare SAS et sera intégralement amortie par compensation sur les premiers versements Uber Eats, hors commission due au Concédant.

Aucun frais supplémentaire ne sera exigé du Partenaire à ce titre.

Article 3.1 bis – Évolution de la rémunération après mise en place de la stratégie de fidélisation

Une fois la stratégie de réduction des commissions Uber Eats mise en œuvre et opérationnelle, les Parties pourront convenir, par accord écrit, d'une évolution du taux de rémunération du Concédant, en fonction :

- Des performances constatées
- De la valeur générée
- Et du niveau d'autonomie atteint par le Partenaire

Article 4 – Propriété intellectuelle

La marque, le logo, les visuels, le concept et l'ensemble des éléments de branding demeurent la propriété exclusive de NativeSquare SAS.

Le Partenaire ne bénéficie d'aucun droit de propriété sur la marque.

En cas de résiliation du contrat, toute utilisation de la marque devra cesser immédiatement.

Article 4 bis – Obligation de moyens

Les prestations fournies par NativeSquare SAS au titre du présent contrat constituent une obligation de moyens et non de résultat. NativeSquare SAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour atteindre les objectifs convenus, sans toutefois garantir un volume de clients, un chiffre d'affaires ou un niveau de performance déterminé.

Article 5 – Durée et résiliation

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

5.1 — Résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties : chaque Partie peut mettre fin au contrat à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, moyennant un préavis écrit de 30 jours.

5.2 — Résiliation immédiate par NativeSquare SAS, sans préavis, en cas de :

- Non-paiement des sommes dues après une relance restée sans effet pendant 15 jours
- Fraude ou dissimulation
- Non-respect des normes sanitaires
- Atteinte à la marque KitchenBoost

5.3 — Résiliation immédiate par le Partenaire, sans préavis, en cas de manquement grave et répété de NativeSquare SAS à ses obligations contractuelles, resté sans correction dans un délai de 15 jours suivant une mise en demeure écrite.

5.4 — Conséquences de la résiliation, quelle qu'en soit la cause :

- Le Partenaire cesse immédiatement toute utilisation de la marque KitchenBoost
- Les sommes dues à la date de résiliation restent exigibles
- Les données clients collectées demeurent la propriété du Partenaire (RGPD)
- NativeSquare SAS conserve la propriété des outils, systèmes et éléments de marque
- Toute tablette avancée devra être restituée ou son amortissement soldé

Article 6 – Indépendance des Parties

Les Parties reconnaissent agir en qualité d'entreprises indépendantes.

Le présent contrat ne constitue ni un contrat de franchise, ni un contrat de travail, ni un lien de subordination.

Article 7 – Confidentialité

Le Partenaire s'engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations communiquées par NativeSquare SAS.

Cette obligation perdure pendant toute la durée du contrat et 12 mois après sa résiliation.

Article 8 – Non-concurrence limitée

Pendant la durée du contrat et pendant 6 mois après sa résiliation, le Partenaire s'interdit d'exploiter ou de reproduire la marque concédée ou une imitation directe de celle-ci.

Cette clause ne limite pas l'activité générale du Partenaire ni ses autres marques existantes ou futures, dès lors qu'elles ne reprennent pas l'identité de la marque concédée.

Article 9 – Transparence des ventes

Le Partenaire s'engage à transmettre à NativeSquare SAS les rapports Uber Eats relatifs à la marque concédée, dans la limite des données accessibles via la plateforme.

En cas d'anomalie manifeste, NativeSquare SAS pourra demander une vérification complémentaire raisonnable.

Article 10 – Retard ou défaut de paiement

Tout retard de paiement entrainera :

- La possibilité pour NativeSquare SAS de suspendre l'utilisation de la marque après 15 jours
- Une résiliation de plein droit après 30 jours, les sommes restant dues devenant immédiatement exigibles

Article 11 – Responsabilités, limitation de responsabilité et assurances

11.1 — Le Partenaire déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l'ensemble des risques liés à son activité de restauration. Le Partenaire s'engage à fournir une attestation d'assurance valide à première demande de NativeSquare SAS.

11.2 — NativeSquare SAS ne saurait être tenue responsable :

- De tout dommage résultant de la consommation des produits du Partenaire
- De toute perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou de marge, quelle qu'en soit la cause
- De tout dysfonctionnement des plateformes tierces (Uber Eats, Deliveroo, etc.)
- De toute suspension, restriction ou fermeture du compte du Partenaire par une plateforme tierce, y compris pour non-respect allégué de leurs conditions générales d'utilisation
- De tout préjudice indirect, accessoire ou consécutif

11.3 — En tout état de cause, la responsabilité totale de NativeSquare SAS ne pourra excéder le montant total des sommes effectivement versées par le Partenaire au cours des trois (3) derniers mois précédant l'événement donnant lieu à la réclamation.

Article 12 – Force majeure

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable en cas de force majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence française.

Si la situation excède 60 jours, le contrat pourra être résilié sans indemnité.

Article 12 bis – Frais annexes et outils complémentaires

Les éventuels frais liés à :

- La stratégie de fidélisation
- La création ou l'hébergement d'un site internet
- Les outils marketing, logiciels, abonnements ou services tiers

feront l'objet d'un accord préalable écrit entre les Parties, précisant la répartition des coûts.

Aucun engagement financier supplémentaire ne pourra être imposé au Partenaire sans son accord explicite.

Article 13 – Communication

Toute communication externe relative à la marque devra être validée par NativeSquare SAS.

Toute utilisation non autorisée entraînera une suspension immédiate du contrat.

Article 14 – Exclusivité territoriale

La licence est strictement limitée à l'établissement du Partenaire mentionné au présent contrat.

Toute extension non autorisée est interdite.

Article 15 – Loi applicable et juridiction

Le présent contrat est soumis au droit français.

Tout litige sera soumis au Tribunal de Commerce d'Évry.

Fait à _____, le ____/____/____

POUR NATIVESQUARE SAS

Signature :

Lu et approuvé à _____ le ____/____/____

POUR LE PARTENAIRE

Signature :

Lu et approuvé à _____ le ____/____/____